



Chính Sách Quyền Chọn Mua Cổ Phần (ESOP) – Viện Nghiên Cứu Quản Lý Đô Thị & Kinh Tế

Ngày hiệu lực: 25/07/2025

Phạm vi áp dụng: Tất cả nhân viên toàn thời gian đã làm việc tối thiểu 12 tháng liên tục.

1. Mục đích

Chính sách ESOP (Employee Stock Option Plan) nhằm:

- Gắn kết lợi ích lâu dài của nhân viên với sự phát triển của công ty.
- Tạo động lực giữ chân nhân sự chủ chốt.
- Chia sẻ thành quả tài chính khi công ty tăng trưởng, IPO hoặc được mua lại.

2. Định nghĩa

- **Quyền chọn (Option):** Quyền (không bắt buộc) mua một số lượng cổ phần của công ty ở mức giá cố định (strike price).
- **Giá cố Định:** Giá mua cổ phần được ấn định tại thời điểm quyền chọn được cấp, không thay đổi cho đến khi thực hiện.
- **Thời Gian Khoá:** Thời gian nhân viên cần làm việc để quyền chọn trở thành quyền mua thực tế.
- **Thực Hiện Mua:** Hành động mua cổ phần bằng cách thực hiện quyền chọn.
- **Trường Hợp Thanh Khoản:** Sự kiện tạo thanh khoản như IPO hoặc M&A, khi cổ phần có thể bán ra thị trường.

3. Quy trình cấp và thực hiện ESOP

Bước 1: Xác định đối tượng đủ điều kiện

- Nhân viên toàn thời gian có thâm niên ≥ 12 tháng.
- Đánh giá hiệu suất công việc từ mức "Đạt kỳ vọng" trở lên.

Bước 2: Cấp quyền chọn

- Hội đồng Quản trị phê duyệt danh sách và số lượng quyền chọn cấp.
- Thông báo bằng văn bản cho nhân viên, nêu rõ: số lượng, strike price, vesting schedule.

Bước 3: Thời Gian Khoá

- Theo tiêu chuẩn: 25% sau 12 tháng đầu (cliff vesting), phần còn lại mở dần theo tháng trong 36 tháng tiếp theo.

Bước 4: Thực hiện quyền

- Nhân viên gửi yêu cầu thực hiện quyền chọn.
- Thanh toán số tiền = Số cổ phần $\times$ Giá Cố Định.

Bước 5: Thanh khoản

- Khi có IPO hoặc M&A, nhân viên có thể bán cổ phần ra thị trường hoặc cho nhà đầu tư được chỉ định.

4. Ví dụ minh họa

Thông tin:

- Số quyền chọn: 5.000
- Giá Cố Định: 50.000 VND/cổ phần
- Giá IPO: 200.000 VND/cổ phần

Tính toán:

- Chi phí mua = $5.000 \times 50.000 = \mathbf{250.000.000 \text{ VND}}$
- Giá trị thị trường = $5.000 \times 200.000 = \mathbf{1.000.000.000 \text{ VND}}$
- Lợi nhuận gộp = $\mathbf{750.000.000 \text{ VND}}$ (chưa tính thuế TNCN 20% trên phần lãi).

5. Lưu ý pháp lý và thuế:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019.
- Lợi nhuận từ ESOP chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 20% trên phần chênh lệch giữa giá bán và giá cố định.
- Công ty có quyền điều chỉnh hoặc hủy bỏ ESOP nếu nhân viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

6. Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q: Nếu tôi nghỉ việc trước khi thời gian mở khoá thì sao?

A: Cổ phiếu chưa mở khoá sẽ bị hủy.

Q: Tôi có thể bán quyền chọn trước IPO không?

A: Không, chỉ có thể bán cổ phần sau khi thực hiện quyền và khi có thanh khoản hợp lệ.

Q: ESOP có đảm bảo lời không?

A: Không, giá trị phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động và định giá của công ty.

7. Tình huống minh họa

Kịch bản 1 – IPO thành công: Giá tăng gấp 5 lần, nhân viên thu lợi lớn.

Kịch bản 2 – Định giá giảm: Giá thị trường < giá cố định, nhân viên có thể không thực hiện quyền để tránh lỗ.

Bảng Thời Gian Vesting Mẫu

THỜI GIAN	% QUYỀN CHỌN VEST	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN VEST
12 THÁNG	25%	1.250
24 THÁNG	50%	2.500
36 THÁNG	75%	3.750
48 THÁNG	100%	5.000